



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/752/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

1. בלטר ויקטור
 2. בלטר מנואלה
- באמצעות ב"כ: עו"ד אדרי משה
צבי 5, רמת גן

התובעים:

נגד

צדוק קראויז
דוד בלוך 23, תל אביב

הנתבע:

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה לנתבע, בעלים של דירה בבית משותף, לתקן ליקויים בדירתו הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים, ולתקן נזקי הרטיבות לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו, וכן למתן סעד כספי המורה חיוב הנתבע לשלם לתובעים פיצויים בגין נזקים ממוניים.

העובדות הצריכות לעניין וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב דוד בלוך 23 בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 311 בגוש 6217 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 4 קומות וכולל 8 דירות. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנרשם עם מתן צו לרישום הבית המשותף.
3. התובעים, ויקטור ומנואלה בלטר (להלן - "התובעים"), הם בעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1. דירת התובעים משמשת מרפאת שיניים, כנטען, מזה למעלה מ-40 שנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/752/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. הנתבע, צדוק קראויז, המציג עצמו בזהות נוספת: כריס דייו, דרכון אמריקאי מספר 490030356 (להלן - "הנתבע"), הוא בעלים של דירה המצויה בקומה השניה בבית המשותף, מעל דירת התובעים, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 3.
5. כנטען בכתב התביעה, מזה מספר שנים סובלת דירת התובעים מנזקי רטיבות ונזילה שמקורם בליקויים בדירת הנתבע, אשר החמירו עם שינויים פיסיים שביצע הנתבע בדירתו תוך פיצולה לשתי יחידות דיור נפרדות. כנטען, ביום 23.5.2022 החלה שוב נזילה בתקרת חדר הרחצה בדירת התובעים, אשר ניזוקה לחלוטין, תוך נשירת חתיכות טיח וצבר מים ברצפת חדר הרחצה. חרף פניות התובעים לנתבע לאתר הגורם לנזילה ולתקנו, מיאן הנתבע לעשות כן. בתוך כך, החמירו נזקי הרטיבות בדירת התובעים, אשר התפשטו לחדר נוסף בדירה ועלו כדי חשש לגרימת קצר חשמלי, כמו גם פגיעה בפעילות המרפאה.
6. בד בבד עם הגשת התביעה הגישו התובעים בקשה למתן צו מניעה זמני, האוסר על הנתבע השימוש במים בדירתו עד לתיקון הליקויים בדירה.
7. בהתאם להחלטה מיום 31.5.2022 הגיש הנתבע תגובה לבקשה. בגדרה, הכחיש טענות התובעים. לטענתו, הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעים הוא ליקוי בצנרת הביוב המהווה רכוש משותף בבית המשותף, כנתמך בדוח בדיקת מומחה מטעם הנתבע, מהנדס הבנין אבנר כהן, מיום 1.6.2022, אשר צורף לתגובה. עוד כנטען, חרף פניות הנתבע לנציגות הבית המשותף לתקן ליקוי זה, סירבה הנציגות לעשות כן.
8. בהחלטה בבקשה מיום 15.6.2022, הוריתי, בהסכמת הצדדים, מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, דניאל אברג'ל מחברת 'נו ליק' (להלן - "המומחה"), לבדוק דירות הצדדים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות הנטענת בדירת התובעים והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו בדירת הנתבע, ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
9. ביום 31.7.2022 הגיש הנתבע כתב ההגנה, בגדרו שב והכחיש טענות התובעים. כפי טענתו בתגובה לבקשה לסעד זמני, הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעים הוא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/752/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ליקוי בצינור ביוב ראשי המהווה רכוש משותף בבית המשותף, אשר החובה לתקנו חלה על נציגות הבית המשותף. עוד כנטען, בשלהי שנת 2010 ביצע הנתבע "תיקון זמני", כלשונו, בצנרת הביוב הראשית במקטע הסמוך לדירתו, בשל נזקי רטיבות שנגרמו לדירתו, לרבות בשל עבודות שבוצעו בדירה שמעל דירת הנתבע. בחלוף מחצית השנה צנרת הביוב הראשית "החלה לנזול ולהרטיב את רצפת הדירה. כך החל הליך התפוררות אספסת של הצינור הראשי שגרם לכאבי ראש לנתבע...". משמיאנה נציגות הבית המשותף לתקן הליקויים הנטענים בצנרת הביוב, "ובשל דחיפות התיקון", כך לשון הנתבע, ביצע הנתבע אף בשלהי שנת 2013 עבודות לתיקון הליקויים בצנרת זו, כמו גם שינויים והתאמות בדירתו. כנטען, בדיקת איש המקצוע דירת התובעים העלתה כי מקור נזקי הרטיבות בדירה אינם ליקויים בדירת הנתבע. בשנת 2015 שבה נזילה בצנרת הביוב הראשית במקטע שבדירת הנתבע, אשר לא טופלה על ידי נציגות הבית המשותף. אשר לנזילה הנטענת בכתב התביעה, שב הנתבע וביקש נציגות הבית המשותף לתקן הליקוי בצנרת הביוב, בהיותה רכוש משותף. הנתבע אף הזמין מומחה מטעמו ששב ובדק דירת הנתבע ודירת התובעים ומצא כי המדובר בנזקי רטיבות ישנים, שמקורם בליקוי בצנרת הביוב הראשית משנת 2010. לטענת הנתבע, דומה כי התביעה באה לעולם אך בשל רצון נקם של התובעים בנתבע, אשר הלן על אי סדרים בהתנהלות התובעים ועל אי הסרת מפגעי רעש וריחות שמקורם במרפאה.

10. ביום 5.8.2022 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביקר בדירות הצדדים בבית המשותף ביום 19.7.2022 (להלן - "חוות דעת המומחה").

11. בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה, בהתייחס לדירת התובעים קבע המומחה כי "הדמיה טרמית הדגימה רטיבות בתקרת חדר רחצה ובתקרת מבואה/חדר המתנה מעל הנמכת תקרה, בחלקו הגובל עם חדר הרחצה וכן סימני רטיבות בתקרת חדר מזרחי, מימין לדלת הכניסה" (סעיף א' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה). עוד בהתאם לממצאי המומחה ומסקנותיו, הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובעים הם ליקויים בדירת הנתבע וליקויים בדירה מעל דירת הנתבע. בהתייחס לליקויים בדירת הנתבע, קבע המומחה כי אלה כוללים הן כשל בחיבור צינור 4 צול בהסתעפותו לצנרת ביוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/752/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ראשית, הן חדירות מים עקב כשלי איטום במקלחונים בשני חדרי הרחצה בדירה. בהתייחס לליקויים בדירה שמעל דירת הנתבע, קבע המומחה כי "בסריקה טרמית בדירת הנתבע הודגמה רטיבות פעילה הגולשת מתקרת חדר שירותים מטה לאורכו של תוואי צינור הביוב המשותף עד רצפה." לפיכך, הוסיף וקבע כי יש צורך בביצוע בדיקה בדירה שמעל דירת הנתבע לאשש האם ליקוי בדירה זו או בצנרת הביוב הראשית בחלקה העובר בדירה שמעל דירת הנתבע (סעיפים ב' ו-ג' בעמודים 7-9 לחוות דעת המומחה).

12. המומחה הוסיף ופירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע, וכן העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו (סעיפים ג' ו-ה' בעמודים 8-9 לחוות דעת המומחה).

13. בהחלטה מיום 15.8.2022, הוריתי למומחה להבהיר הבדיקות הדרושות לאיתור הגורם הנוסף, לכאורה, לנזקי הרטיבות בדירת התובעים. בנוסף, הוריתי לצדדים, בין היתר, ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירתו על חוות הדעת.

14. בהחלטה מיום 28.8.2022 נעתרתי לבקשת הנתבע והוריתי מועד לחקירת המומחה על חוות הדעת.

15. ביום 2.9.2022 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה בהתאם להחלטה מיום 15.8.2022, ובמענה לשאלות הבהרה מטעם הנתבע. בגדרה, המליץ המומחה ביצוע בדיקה בדירה שמעל דירת הנתבע, משקיים גורם נזק בדירה זו או בצנרת המהווה רכוש משותף, הנוסף לליקויים בדירת הנתבע.

16. ביום 17.11.2022 התקיימה ישיבה במסגרתה נחקר המומחה על חוות הדעת.

17. לבקשת הנתבע, התרתי במעמד הדיון חקירת מר ישראל טולמסוב, אשר כנטען משמש עוזרו של הנתבע ומתגורר עמו בדירה (להלן - "טולמסוב"), אשר נכח בדיון. עם זאת, דחיתי בקשת הנתבע להזמין המומחה מטעמו למסירת עדות. זאת, לנוכח הוראת תקנה 88(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, משבהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לבדוק דירות הצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/752/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וליתן חוות דעת בשאלות שבמחלוקת. בתוך כך, הוריתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.

18. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים.

עיקרי טענות הצדדים

19. לטענת התובעים, דין התביעה להתקבל. אין חולק, כנתמך בחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אשר מונה בהסכמת הצדדים, כי בדירת הנתבע ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים. המומחה ביצע הבדיקות המקצועיות הדרושות כמפורט בחוות הדעת, אשר איששו טענת התובעים הן להימצא נזקי רטיבות פעילה בדירתם הן להימצא ליקויים בדירת הנתבע הגורמים אף הם לנזקים אלה. בחוות דעתו המשלימה חזר המומחה על ממצאי חוות הדעת ומסקנותיה לעניין כשלי איטום ברצפת חדרי הרחצה בדירת הנתבע כמו גם כשל בחיבור צינור 4 צול בהסתעפותו לצנרת הביוב הראשית, הגורמים לנזקי הרטיבות. הנתבע לא סתר ממצאי חוות הדעת המומחה ומסקנותיו אף במסגרת חקירת המומחה. לפיכך, עתרו התובעים לחיוב הנתבע בתיקון הליקויים בדירתו ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, בהתאם לחוות דעת המומחה, לחיוב הנתבע בתשלום פיצויים בגין נזק ממוני (אובדן שכר) ולחיוב הנתבע בהוצאות משפט.

20. לטענת הנתבע, דין התביעה להידחות. כנטען, הוכח כי הגורם לרטיבות בדירת התובעים הוא ליקוי "בצנרת הביוב הראשי פנימה ולא מחמת רטיבות ברצפת דירת הנתבע", כלשון הנתבע. זאת, כנתמך הן בבדיקת טולמסוב, אשר העיד כי בדק הרצפה הסמוכה לצינור הביוב הראשי בדירת הנתבע ולא ראה רטיבות על הרצפה, אלא רצפה האטומה בחומר סיליקון; הן בדבריו של בעל הדירה שמעל דירת הנתבע, אשר מסר לנתבע כי אין כל ליקוי בדירתו; הן בעדות המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אשר אישר תקינות מערכות הדלוחין בדירת הנתבע, בהעידו כי ייתכן שישנו גם כשל בצנרת הביוב הראשית במקטע הסמוך לדירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/752/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שמעל דירת הנתבע. בתוך כך, הלין הנתבע כי התובעים לא אפשרו לעוזרו של הנתבע ולמומחה מטעם הנתבע להיכנס לדירת התובעים ולבדוק התלונה בדבר הימצא נזקי רטיבות בדירתם, ללמד מניעים פסולים בהגשת התביעה דנן. מכל מקום, כנטען, נציגות הבית המשותף מיאנה לבדוק הליקויים בצנרת הביוב הראשית וממילא לתקנם, הגם שבשנת 2013 עשה כן הנתבע בעצמו. לפיכך, עתר הנתבע לדחיית התביעה תוך חיוב התובעים בהוצאות משפט.

21. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

22. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. אביא טעמי למסקנה זו.
23. הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, מורנו לאמור:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

24. מכוחה של הוראת דין זו חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית משותף לתקן כל ליקוי בדירתו, העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף. קל וחומר, כאשר הליקוי גרם נזק לדירה בבית משותף ובעל הדירה האחרת לא פעל לתקן הליקויים הגורמים לו. חובה זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליו או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק." (ראו גם: ספרו של א' אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/752/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. בענייננו, מונה בהסכמת הצדדים מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לבדוק דירות הצדדים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעים והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע, ככל שנמצאו, ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
26. אין חולק, כי בדירת התובעים נזקי רטיבות פעילה בתקרת חדר רחצה, בתקרת חדר המתנה (מבואה) בחלקה הגובל עם חדר הרחצה, ובתקרה בחדר מזרחי מימין לדלת הכניסה (סעיף א' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה, לרבות תמונות בעמודים 3-4 לחוות הדעת; עדות המומחה, שורות 29-34 בעמוד 5 ושורות 1-4 בעמוד 6, פרוטוקול דיון מיום 17.11.2022).
27. בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה ומסקנותיו, בדירת הנתבע ליקויים הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובעים. כלשון המומחה בחוות הדעת, בדירת הנתבע "כשל בהסתעפות צנרת הביוב - בהחדרת סיב אופטי וצילום פנים צנרת מאסלה תלויה בחדר שירותים, נצפה כשל בחיבור צינור 4 צול שרשור בהסתעפותו אל קו הביוב המשותף, לא למותר לציין, כי צינור שרשור איננו מיועד להתקנה סמויה אלא להתקנה גלויה"; חדירת מים עקב כשלי אטימה ממקלחון חדר רחצה צפון מערבי - "בסריקה חזותית למקלחון חדר הרחצה הצפון מערבי, נצפו חדירות מים ממפגשי רצפה עם קירות המקלחון וסביב קופסת ניקוז המקלחון עקב כשלי אטימה, זאת בניגוד לאמור בתקן ישראלי 1555 חלק 3 סעיף 2.1.9.1"; חדירת מים עקב כשלי אטימה ממקלחון חדר רחצה צפון מזרחי - "בסריקה חזותית למקלחון חדר רחצה צפון מזרחי, נצפו חדירות מים ממפגשי רצפה עם קירות המקלחון עקב כשלי אטימה, זאת בניגוד לאמור בתקן ישראלי 1555 חלק 3 סעיף 2.1.9.1". (סעיף ב' בעמודים 7-8 לחוות דעת המומחה).
28. סבורני כי לא עלה בידי הנתבע לסתור ממצאי המומחה ומסקנותיו. אביא טעמי למסקנה זו. ראשית, המחלוקת שבין הצדדים מושא התביעה דנן עניינה במומחיות בהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ליתן חוות דעת במחלוקת זו. בהתאם להוראות תקנה 88(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, חוות דעת מומחה מטעם הנתבע אינה יכולה לשמש ראיה. אף בעדות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/752/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טולמסוב, עוזרו של הנתבע המתגורר עמו, לפיה בניגוד לממצאי המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין הוא לא הבחין ב"צינור שרשור היוצא מהאסלה" (שורות 10-12 בעמוד 8, פרוטוקול הדיון מיום 17.11.2022), אין כדי לסתור ממצאי המומחה, משמדובר בעניין של מומחיות. שנית, משממצאי המומחה לעניין הליקויים בדירת הנתבע נתמכים אף בתמונות שצורפו לחוות הדעת אשר צולמו במעמד הבדיקה, הן צינור השרשור שאינו תקני בחיבור לצנרת הביוב הראשית (עמוד 5 לחוות דעת המומחה), הן כשלי האיטום בשני חדרי הרחצה (עמודים 5-6 לחוות דעת המומחה). שלישית, משעדות המומחה היתה מהימנה עליי, לרבות לעניין בדיקת צינור הביוב ומיקומו בחיבורו מאסלת דירת הנתבע לצנרת הביוב הראשית, בהעידו כי בוצע "צילום פנים צנרתי" אשר הדגים "צינור השרשור", עת מומחה מטעם הנתבע ביצע בדיקה ויזואלית בלבד, כנלמד ממסמך שהציג הנתבע למומחה במסגרת חקירתו (שורות 15-22, בעמוד 2 ושורות 6-27 בעמוד 3, פרוטוקול הדיון מיום 17.11.2022). בתוך כך, כפי עדות המומחה, אין בהעדר הימצא מים על רצפת חדרי הרחצה בדירת הנתבע, כדי לשלול הימצא כשלי האיטום ברצפה (שורות 5-8 בעמוד 6, פרוטוקול הדיון מיום 17.11.2022). רביעית, משבניגוד לטענת הנתבע מצאתי כי חוות דעת המומחה נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי, ללא משוא פנים והעדפת מי מהצדדים (ראו גם עדות המומחה, שורות 4-10 בעמוד 4 ושורות 11-20 בעמוד 5, פרוטוקול הדיון מיום 17.11.2022). חמישית, משאין בליקוי פוטנציאלי אחר בבית המשותף, לרבות בדירה שמעל דירת הנתבע, כשלעצמו, כדי לאיין הליקויים שאותרו בדירת הנתבע כפי ממצאי המומחה ומסקנותיו. שישית משאין חולק, כטענת הנתבע, כי במרוצת השנים ביצע הוא עבודות בצנרת הביוב בחיבור שבין האסלה לצנרת הביוב הראשית, ללמד הן הסכמתו הוא כי המדובר בצנרת של הדירה אשר הוא האמון על החזקתה התקינה, הן אחריותו לתיקונה בשל התקנה שאינה תקינה ("צינור שרשור") כפי חוות דעת המומחה.

29. לנוכח האמור לעיל, הנני לאמץ חוות דעת המומחה וליתן צו עשה המורה חיוב הנתבע לתקן הליקויים בדירתו, כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/752/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

א. לתיקון כשל בהסתעפות צנרת ביוב, תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "חשיפת צינור ביוב שרשור המצוי בבמת ניאגרה, ממחבר האסלה וכלה בהסתעפותו לקו הביוב, החלפת צינור שרשור קיים בצינור תקני תוצרת פוליאתילן תוך הקפדה על גומיות אטימה משני צדדיו. בתום החלפת צינור הביוב וטרומ קירוי מחדש, יבוצע מבחן הצפה לקו הביוב בכפוף להוראות תקן ישראלי 1205 חלק 6 'מערכות שרברבות' לבדיקת תקינות הצינור על מחבריו" (עמוד 8 לחוות דעת המומחה).

ב. לתיקון חדירות מים במקלחון חדר רחצה צפון מערבי תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "חריצת רובה ממפגשי רצפת המקלחון עם קירותיו וסביב ניקוז רצפת המקלחון, באמצעות דיסק חשמלי, ניקוי וייבוש ומילוי מחדש בצורה מקצועית ואחידה באמצעות רובה או שווה ערך. סביב קופסת ניקוז המקלחון במפגש עם אריחי הריצוף יבוצע מילוי באמצעות חומר אטימה סילקוני כדוגמת סופר 7 תוצרת סיקה או שווה ערך" (עמוד 8 לחוות דעת המומחה).

ג. לתיקון חדירות מים במקלחון חדר רחצה צפון מזרחי תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "חריצת רובה ממפגשי רצפת המקלחון עם קירותיו באמצעות דיסק חשמלי, ניקוי וייבוש ומילוי מחדש בצורה מקצועית ואחידה באמצעות רובה או שווה ערך" (עמוד 9 לחוות דעת המומחה).

30. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע, כמפורט בפסקה 29 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע המיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

31. הנתבע ימציא לתובעים אישור בכתב של איש המקצוע הכולל פירוט העבודות שבוצעו לתיקון הליקויים בדירת הנתבע ותקינותן. זאת, בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/752/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. אשר לנזקי הרטיבות בדירת התובעים, קבע המומחה בחוות הדעת כי הגורמים לנזקים אלה הם ליקויים בדירת הנתבע וליקויים בדירה שמעל דירת הנתבע. האחריות לתיקון הליקויים בדירה שמעל דירת הנתבע לא התבררה בגדרי התביעה דנן - האם בעל הדירה או נציגות הבית המשותף - משביכרו התובעים, לעת הזו, שלא לנקוט הליך משפטי נגדם. בנסיבות אלה, משלא הוכח כי כלל הליקויים גרמו לנזקים שונים ונפרדים, בבחינת נזקים הניתנים לפיצול ולייחוס, יש לראות הנתבע והאחר מזיקים בנפרד הגורמים נזק אחד. מכוחה של הוראת סעיף 11 לפקודת הנזיקין, חבים הם יחד ולחוד בגין נזקי הרטיבות בדירת התובעים.

33. בהתאם לחוות דעת המומחה, אשר לא נסתרה אף בעניין זה, העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים כוללות העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "גירוד כלל מוקדי הרטיבות המופעים בסעיף א' לעיל, מריחת שכבת שפכטל והחלקתה להשגת פני שטח אחידים, צביעה בצבע מקשר כדוגמת 'אקינול' או שווה ערך, צביעה בשתי שכבות בגוון כדוגמת הקיים." עוד בהתאם לחוות הדעת, עלות ביצוע העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים עומדת על סך של 4,212 ש"ח (עמוד 9 לחוות דעת המומחה).

34. לפיכך, הנני להורות חיוב הנתבע לשלם לתובעים סך של 2,106 ש"ח, מחצית עלות ביצוע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו בהתאם לחוות דעת המומחה. התשלום יבוצע בתוך 10 ימים ממועד קבלת העתק חשבונית מס (קבלה) בגין תשלום התובעים לאיש מקצוע ביצוע העבודות בדירתם לתיקון נזקי הרטיבות בהתאם לחוות דעת המומחה (כמפורט בפסקה 33 לעיל).

35. הנני להורות מחיקת הסעד הכספי לחיוב הנתבע בתשלום פיצויים בגין נזקים ממוניים שנגרמו לתובעים (אובדן שכר), בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בסעד זה שעילתו בפקודת הנזיקין (ראו גם: ע"א 588/87 כהן נ' שמש, פ"ד מה(5) 297, 314-315 (1991); ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזית"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/752/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019).

36. אשר להוצאות המשפט, בהתאם להוראות הדין, בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יישא בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו, 'שלא יצא שכרו בהפסדו'. רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לבעל דין שזכה בהליך המשפטי הוצאותיו. כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, הטעמים בבסיס עיקרון מנחה זה הם מניעת חיסרון כיס של הצד הזוכה, הרתעת תובעים מנקיטת הליכי סרק ועידוד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, מורנו כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין". אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש". (תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

37. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באזני מכלול השיקולים דלעיל ויישומם בנסיבות דנן, שעיקרן קבלת התביעה ובהתחשב במשאבים שנדרשו לתובעים בניהולה, הנני



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/752/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לחייב הנתבע לשלם לתובעים הוצאות ההליך הכוללות אגרת תביעה ושכר טרחת המומחה בסך של 2,000 ש"ח, וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 4,500 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, ט' אב תשפ"ג, 27 יולי 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו